

1500261-10.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jailton dos Santos

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

JAILTON DOS SANTOS foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de abril de 2021, por volta de 14h00min, no cruzamento da Rua Holanda com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500261-10.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500261-10.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jailton dos Santos

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

JAILTON DOS SANTOS foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de abril de 2021, por volta de 14h00min, no cruzamento da Rua Holanda com a Rua Lituânia, Bairro Jardim Esperança, nesta cidade e comarca de Itápolis, foi surpreendido vendendo, guardando e mantendo em depósito, para venda clandestina, 2,62 gramas da droga Cocaína, na forma de 13 pedras de crack, acondicionadas em invólucro plástico tipo ziplock, e 0,23 gramas da droga Cocaína, em forma de 01 pedra de crack, acondicionadas em invólucro plástico, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 12. Auto de constatação provisório nas fls. 13/14. Laudos periciais nas fls. 58/63.

Notificação pessoal em fl. 91.

Defesa prévia ofertada às fls. 99/102.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2021 (fls. 81/82).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 12, auto de constatação provisório de fls. 13/14 e laudos periciais de fls. 58/60 e 61/63.

Igualmente, certa a autoria.

Pedro Paulo Rodrigues e Wilson Roberto Furlan, Policiais Militares, elucidaram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado travando contato com Carlos Eduardo de Souza, vulgo "Carlão", conhecido toxicômano que pratica furtos para sustentar o vício. Após receber gêneros alimentícios (bolacha e "danone") do usuário, Jailton foi até a guia da sarjeta. Agachou-se, pegando algo. Entregou tal objeto a "Carlão". Encerrada a negociata, foram abordados. O réu trazia consigo R\$ 320,00 em espécie. No exato local onde tinha se agachado, oculto sob folhas secas, localizaram invólucro plástico contendo 13 (treze) pedras de "crack". Em poder de "Carlão", apreenderam 01 (uma) pedra de crack idêntica.

Interrogado, Jailton negou a propriedade do entorpecente. Disse ser vítima de injusta perseguição da PM. Sofreu duas abordagens no mesmo dia. Afirmou que estava com fome, e por tal razão comprou os produtos por R\$ 10,00 (dez) reais.

Tal versão não convence.

Deve prevalecer a tese acusatória, calcada nos relatos fidedignos e harmoniosos dos agentes policiais supra.

Falece qualquer indício de suposto propósito escuso de incriminação falsa.

Com efeito, não é lícito presumir desvio de função grave com base exclusiva nas palavras do próprio réu, sem respaldo em provas ou indícios concretos.

In casu, nada desabona a conduta dos agentes estatais, cujos atos e declarações estão revestidos de fé-pública, presumindo-se verazes e legítimos, salvo prova idônea em contrário, que, repita-se, inexistente nos autos.

Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello)".

Ressalte-se, ainda, que o estado flagrancial se deu em função do acusado ter sido visto comercializando narcótico diretamente com usuário. Houve clara tradição onerosa, utilizando-se como forma pagamento gêneros alimentícios, o quais, obviamente, possuem valor econômico.

Igualmente, executada a mercancia ilícita em notório ponto de traficância desta urbe.

Saliente-se, por fim, falecerem elementos de prova que demonstrem o exercício de trabalho lícito e a consequente origem do numerário apreendido, ônus que recaia sobre a defesa e do qual não se desvencilhou, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva extraída do arcabouço probatório em sua totalidade, não concorrendo lacunas ou distorções, hábeis a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Portanto, evidenciado o ânimo mercantil, de rigor o édito condenatório, incidindo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em que pesem as considerações tecidas pelo Ministério Público, trata-se de clara hipótese de tráfico privilegiado, ausente prova idônea de que Jailton é criminoso nato, profissional.

Meros informes apócrifos supostamente coletados pelos policiais militares não possuem força probante.

Até porque, empreendidas diversas abordagens pretéritas, nunca encontram tóxicos em poder do acusado.

Deveras, o réu é primário, sem qualquer outra passagem criminal, anterior ou posterior ao fato ilícito em exame.

Logo, passa-se à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se a pena básica no piso legal.

Não concorrem agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), estipula-se a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, estabeleça, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime aberto, seguindo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, no HC 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR JAILTON DOS SANTOS às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, e considerando o teor da Resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma estabelecida pelo art. 46 do Código Penal e 149 e ss. da Lei de Execuções Penais, e por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser revertido a entidade pública ou privada com destinação social, indicada oportunamente pelo juízo da execução.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade judiciária.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento.

Itapolis, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA